



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3763/2022** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) rappresentato e difeso dall'avv., con domicilio
eletto digitalmente presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1

ATTRICE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), rappresentata e difesa dagli
avv.ti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, N. 4

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:

l'Attore: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,*

-A) in via pregiudiziale, sollevare questione di legittimità costituzionale, per illegittimità della Legge n. 160/2019, e per rientrare, conseguentemente, la materia di cui al provvedimento gravato, sotto l'alveo della giurisdizione tributaria;

-B) in via altrettanto pregiudiziale, ma in alternativa rispetto al punto precedente, ove ritenuta non sussistente la propria giurisdizione, rendere declaratoria di difetto di giurisdizione, in favore del competente Giudice Tributario;

-C) in via preliminare, previamente valutandone la necessità e, se del caso, disponendone l'avvio, di una procedura di mediazione o di negoziazione assistita nel presente giudizio, e concessa, anche inaudita altera parte (sussistendo i requisiti di fumus boni iuris e di periculum in mora per il suo riconoscimento), la sospensiva dell'efficacia degli atti in epigrafe, prima ancora della disamina, nel merito, della fattispecie di lite, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione a farsi autrice delle

contestate attività da parte della *Controparte_2* come meglio generalizzata in epigrafe, in persona del suo legale rappresentante, ad elevare ed indirizzare gli atti sanzionatori avversati, con conseguenti integrali accertamento e declaratoria di invalidità dell'atto di accertamento opposto, anche, e non da ultimo, alla luce della circostanza che il mezzo itinerante risultava ex se ritualmente autorizzato declaratoria in tal senso;

-D) Nel merito, accertare e dichiarare le somme addebitate come integralmente non dovute, con annullamento e/o declaratoria di nullità dell'avviso di pagamento opposto, o, in subordine ed in alternativa, quanto alle somme eventualmente a versarsi, dichiarare la loro debenza nella sola misura di € 666,90 (salvo errori e/o omissioni, emendabili su semplice richiesta);

-E) condannare, in ogni caso, alle spese ed onorari di lite l'avversaria *Controparte_2* [...] in persona del suo legale rappr.te p.t.

Reitera, come invocato nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., n. 3, in via istruttoria, l'istanza di ammissione di perizia dimensionale ai fini del corretto calcolo dell'importo, eventualmente, a corrisponderci dal ricorrente alla controparte *CP_1* come in appresso riportata a seguito della precedente sua formulazione nella sede deputata: "... Laddove Codesto Ill.mo Tribunale non ritenga sufficiente il carteggio probante la metratura del camion vela utilizzato per le esposizioni sanzionate, l'attore domanda che Codesto On.le Tribunale Voglia accertare a mezzo di proprio perito i limiti dimensionali del veicolo, tg. xxxtg, onde appurarne l'effettiva disponibilità espositiva ai fini pubblicitari".

Infine, sempre in ottemperanza al disposto del provvedimento del 16.09.2023, dichiara di volersi avvalere, a partire dalla data odierna, dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche, termini già concessi nella riferita ordinanza".

La convenuta: "I sottoscritti procuratori si riportano alle difese e conclusioni rassegnate in atti chiedendone l'integrale accoglimento. Impugnano e contestano le avverse richieste, deduzioni e difese, ribadiscono l'infondatezza delle eccezioni preliminari e pregiudiziali e tornano a rilevare che il ricorrente contesta unicamente il quantum debeatur, tuttavia non l'an debeatur. Concludono per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta che di seguito sono riportate e trascritte: in via preliminare:

1) disporre, si opus sit, l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 cpc o l'intervento ex art. 107 cpc del *Controparte_3* in persona del Sindaco pro tempore; nel merito:

2) accertata e dichiarata la totale infondatezza delle avverse richieste, deduzioni e difese, rigettare integralmente la domanda come proposta, poiché infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto condannare il sig. *Parte_1* al pagamento in favore della *CP_2* della somma di € 9.304,00 o in

subordine di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto oltre interessi dalla data di notifica fino all'effettivo soddisfo.

3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande. Chiedono la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 10.10.2022, *Parte_1* conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara la *CP_1* concessionaria per l'accertamento e la riscossione del Canone unico patrimoniale per il *Controparte_3* formulando opposizione avverso l'accertamento esecutivo per omessa dichiarazione/violazione regolamentare Canone unico annuale n. 13862785, rif. Partita n. 173 del 08.09.2022, in forza del quale era stata a lui applicata la sanzione amministrativa di € 9.304,00, per violazione dell'art. 20, comma 3 del Regolamento Comunale sul C.U.P. (Canone Unico Patrimoniale).
2. L'accertamento riguardava la sosta del veicolo mobile tg. xxx adibito ad esposizione pubblicitaria, effettuata in data 13.07.2022 per più di due ore sul Lungomare xxx. La sanzione era stata comminata sia per violazione dell'art. 14 della L. 689/1981, per mancata esposizione del disco orario, necessario a verificare il tempo di sosta del veicolo (sanzione oblata e non oggetto di contestazione del presente giudizio) sia ai sensi dell'art. 23, commi 4 e 11 del Codice della Strada, per carenza autorizzatoria del mezzo itinerante, formalmente parificato ad un impianto stabile, con esposizione del pannello che si assumeva erroneamente accertata per una estensione di mq 36.
3. In via pregiudiziale l'opponente sollevava questione di legittimità costituzionale in relazione alla L. 160/2019 per contrasto con l'art. 23 Cost., in quanto la materia di cui ai provvedimenti gravati dovrebbe rientrare sotto l'alveo della giurisdizione tributaria e non di quella ordinaria.
In subordine chiedeva procedersi, preliminarmente, con procedura di mediazione o negoziazione assistita, previa sospensione dell'esecutività dell'avviso di accertamento esecutivo emesso dalla *Con*.
Nel merito chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento opposto e in subordine la riduzione ad € 666,90, dell'importo dovuto. Vinte le spese.
4. In data 17.02.2023 si costituiva *CP_1* chiedendo, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del *Controparte_3* quale ente creditore titolare del gettito derivante dal canone unico patrimoniale e, in via principale, il rigetto della domanda attorea, evidenziando l'omessa contestazione della condotta oggetto di accertamento ed il rispetto della

normativa vigente nella formazione dell'atto impugnato.

5. Con ordinanza emessa in data 21.03.2023 sono state rigettate sia l'istanza di integrazione del contraddittorio formulata da parte convenuta (non essendo configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore) sia la richiesta attorea di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato.
6. Previa concessione del triplo termine previsto dall'art. 183, comma 6 c.p.c. la causa, di natura documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.9.2024.
All'esito, assegnati alle parti i termini previsti dall'art. 190 cpc, la causa è stata incamerata per la decisione.

L'opposizione all'avviso di accertamento è infondata, per le ragioni di seguito esposte.

A. SULLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E IL CONSEGUENTE DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

L'attore ha sollevato questione di illegittimità costituzionale della L. 160/2019, assumendo che la materia di cui ai provvedimenti gravati, relativi alla disciplina delle pubbliche affissioni, dovrebbe rientrare sotto l'alveo della giurisdizione tributaria e non di quella ordinaria.

L'art. 23 Cost., secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, risulta pacificamente rispettato dalle disposizioni normative previste dalla L. 160/2019, anche alla luce delle numerose pronunce sul punto della Corte di Cassazione, successive alla sentenza n. 64 del 14.03.2018, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità in relazione all'art. 102, comma 2 Cost. dell'art. 2, comma 2, secondo periodo del D.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui stabiliva che *“appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni”*.

Richiamando la giurisprudenza costituzionale, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha ribadito che *“atteso che appartiene pacificamente alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), poiché l'obbligo del pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa (dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione sulle controversie sul canone in questione), deve ritenersi che non possono che spettare alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie relative a qualsivoglia altra tipologia di canone che l'ente locale pretenda ulteriormente per la concessione*

di spazi e aree per la installazione di impianti pubblicitari (Cass. civ., Sez. Un., 31.12.2018, sent. n. 33688).

Risulta dunque pacifica la giurisdizione del Giudice ordinario, in merito alle controversie relative al pagamento del canone Cosap, non sussistendo i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale.

Va rigettata anche la richiesta di attivazione della procedura di mediazione o negoziazione assistita, considerato che la materia in esame non è soggetta a negoziazione e che la fase di mediazione, per le controversie di valore inferiore ad € 50.000 euro, è istituto previsto dall'art. 17 bis del D. Lgs. 546/92, espressamente riservato alle controversie di competenza del giudice tributario.

B. SULLA INFONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE

Non è oggetto di contestazione la circostanza che il veicolo mobile, tg. xxx, sia stato lasciato in sosta, per più di due ore, sul Lungomare xxx, come accertato dalla Polizia municipale di CP_3 (doc. n. 3 parte convenuta) a seguito di controllo effettuato il 13.07.2022 alle ore 16.15 e alle ore 19.52, violando il comma 3 dell'art. 20 del Regolamento comunale sul canone unico patrimoniale, secondo cui: *“La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui su veicoli pubblicitari appositamente immatricolati a tale destinazione d'uso ai sensi dell'art. 54 del Codice della Strada, in quanto itinerante, compresi i cosiddetti camion vela non è soggetta ad autorizzazione. La sosta dei veicoli su cui è apposta la pubblicità è consentita per la durata complessiva giornaliera di due ore dopo tale periodo sono considerati statici. La durata della sosta dovrà essere evidenziata con l'esposizione del disco orario al fine di facilitare l'accertamento da parte degli organi territoriali competenti. Trascorso il tempo massimo di sosta il veicolo pubblicitario verrà assimilato ad un impianto fisso e quindi soggetto a presentazione della dichiarazione di inizio pubblicità ed all'autorizzazione comunale. In mancanza di quest'ultima, saranno applicate le sanzioni stabilite dagli art. 23 e 25 del codice della strada e dal suindicato art. 18”.*

Oggetto di contestazione risulta il contenuto della disposizione di cui all'art. 20, comma 3 del Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale C.U.P. (in asserito contrasto con la normativa nazionale) e il *quantum debeatur*.

b.1. In merito al primo aspetto, occorre precisare che l'art. 1, comma 821, lett. g) della legge n. 160/2019 stabilisce: *“per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la*

diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale”.

La normativa in oggetto prevede che, per le occupazioni stabili, l'indennità sia parametrata al relativo canone (ossia quello annuale), mentre per le occupazioni temporanee, ove vi sia l'accertamento della loro abusività, l'indennità venga parametrata al canone mensile dovuto (ossia ai 30 giorni antecedenti l'accertamento).

Un veicolo in sosta per un periodo prolungato (stabilito dall'art. 20, comma 3 del Regolamento sul C.U.P. nel limite delle due ore) perde le caratteristiche della temporaneità dell'occupazione, consentendo l'equiparazione regolamentare del veicolo all'impianto stabile.

Di tale avviso risulta essere anche la Suprema Corte che, in tema di imposta sulla pubblicità, ai veicoli costruiti o strutturalmente trasformati per l'esclusivo o prevalente esercizio dell'attività pubblicitaria, concretamente utilizzati a tal fine, ritiene applicabile la disciplina di cui all'art. 12 d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, relativa alla pubblicità ordinaria e non quella di cui all'art. 13 del medesimo d.lg. riguardante la pubblicità effettuata con veicoli. Quest'ultima, costituisce una modalità eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva e, per il suo tenore letterale, si riferisce ad attività svolta mediante veicoli che mantengano le caratteristiche strutturali e la destinazione d'uso loro propria (Cass. civ, Sez. trib., 13.04.2012, n. 5858).

Non si ravvedono pertanto contrasti tra la normativa comunale, che equipara i veicoli in sosta prolungata agli impianti stabili (in conformità alla giurisprudenza di legittimità) e la normativa nazionale che si limita a differenziare la misura dell'indennità applicabile a ciascuna delle suddette categorie di impianti.

Non sussistono neppure i presupposti per la disapplicazione della norma regolamentare contestata all'attore, considerato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi può essere esercitato anche nelle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione e non soltanto nelle liti tra privati, a condizione che l'atto che si assume illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio.

È quindi necessario che la questione della legittimità dell'atto sia prospettata come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale e che il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, dovendosi invece escludere il sindacato del giudice con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione (Cass. civ., Sez. un., 25.05.2018, n. 13193).

Rientrando la fattispecie in esame in quest'ultima ipotesi non è astrattamente possibile valutare i

presupposti per la richiesta disapplicazione dell'atto amministrativo.

b.2. Con riferimento al *quantum debeatur*, l'attore ha eccepito l'erronea individuazione della tariffa applicabile alla fattispecie in esame, sia per violazione dell'art. 19, comma 3 del Regolamento sul C.U.P., sia per aver parametrato la sanzione su un'area pubblicitaria che assume essere di 24 mq e non di 36 mq. come a lui contestato.

In merito all'aspetto normativo, occorre rilevare che non sono stati commessi errori nell'individuazione della tariffa da parte della convenuta, posto che l'art. 19, comma 3 che si assume violato (*“Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento”*) risulta modificato dall'art. 19, comma 3.a, in vigore dal 01.01.2022, secondo cui: *“Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, ai sensi dell'art. 821 comma h della Legge 160/2019, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio del canone evaso, fermo restando quelle stabilite dall'art. 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”*.

Trattasi di modifica applicabile alla fattispecie in esame, avente ad oggetto condotte accertate nei mesi di luglio ed agosto 2022.

In merito all'asserita erronea quantificazione della superficie dell'impianto pubblicitario, allestito su mezzo di proprietà dell'opponente ed alla richiesta di procedere all'accertamento della sua estensione con l'ausilio di un perito, va evidenziato che, per uniforme giurisprudenza anche di legittimità, la perizia non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio (Cass. civ., Sez. III, ord.18.09.2020, n. 19631). Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente.

Considerato che dalla documentazione fotografica prodotta dall'attore (doc. n. 11) non risulta possibile determinare le dimensioni effettive dell'espositore bifronte, montato sul rimorchio del veicolo oggetto di accertamento, va evidenziato che il pannello pubblicitario montato sul camion vela ha profilo concavo e non lineare, come si vede chiaramente dai rilievi fotografici effettuati dall'agente accertatore (doc. 4 fascicolo ^{Con}).

Ne consegue, quanto all'altezza della superficie di esposizione, che la stessa andava calcolata non sulla base di una superficie piana, misurando da un estremo all'altro il pannello vela, bensì valutandone la proiezione del profilo concavo su una superficie piana.

Considerato che era onere dell'opponente fornire tutti gli elementi di prova idonei a determinare l'effettiva estensione del pannello pubblicitario, la genericità delle contestazioni formulate, ne comporta il rigetto.

C. SULLE SPESE DI LITE

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3763/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:

ACCERTATA

la legittimità dell'avviso di accertamento n. 13862785, rif. partita n. 173 del 08.09.2022 di € 9.304,00
notificato da **CP_1** a **Parte_1**

RIGETTA

l'opposizione proposta.

CONDANNA

Parte_1 al rimborso in favore di **CP_1** delle spese processuali, che liquida in € 5.077,00
per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.

Pescara, 13.12.2024

Il Giudice

Dott.ssa Patrizia Medica

*Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Mattia Liberatore,
funzionario addetto all'Ufficio per il processo del Tribunale di Pescara.*